



PREGUNTAS COMUNES CON ESCALA EJECUTIVA

Ascenso a Oficial

29 de marzo de 2025

(34ª PROMOCIÓN)

(Res. 28/10/2024)

TEST DE CONOCIMIENTOS

APELLIDOS Y NOMBRE _____ **D.N.I.** _____

INSTRUCCIONES

- ♦ La siguiente prueba consta de 53 preguntas y 8 páginas. Si en el transcurso de la prueba observa que le falta alguna, comuníquelo a algún miembro del Tribunal o colaborador.
- ♦ Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta.
- ♦ Los errores penalizan de la forma siguiente: $A - [E / (n-1)] * 10 / P$, siendo "A" el número de aciertos, "E" el de errores, "N" el número de alternativas de respuesta y "P" el número de preguntas.
- ♦ Las contestaciones a las preguntas debe marcarlas en la hoja de respuestas A9, zona 1.
- ♦ Dispone de **CINCUENTA MINUTOS**.

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE INDIQUE

1. En virtud de la Ley Orgánica 6/1984, ¿qué juez es competente para conocer la solicitud de Habeas Corpus, en el caso en el que no se conociera el lugar de detención?:
 - a) Juez de Instrucción del lugar donde se haya detenido las últimas noticias sobre el paradero de detenido.
 - b) El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentra la persona privada de libertad.
 - c) El Juez de Instrucción del lugar donde se produjo la detención.
2. ¿Qué tipo de delito puede ser objeto de querrela?:
 - a) Únicamente los privados.
 - b) Privados, semiprivados y semipúblicos.
 - c) Todos los anteriores, además de los públicos.
3. La Instrucción 1/2024, de la SES, por la que se aprueba el Procedimiento Integral de la Detención Policial, respecto a la práctica de la Identificación de personas de conformidad al artículo 16 de la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recalca que el plazo máximo de las 6 horas para llevarla a cabo debe comenzar a contarse desde:
 - a) El momento de ser requerida la identificación en vía pública o en lugar donde se lleve a cabo.
 - b) El momento de ser requerida, a quien no pudiera ser identificada, a que los acompañe a las dependencias policiales.
 - c) El momento en que tiene su entrada en dependencias policiales donde se vaya a practicar las diligencias de identificación.
4. Conforme a su definición, los atentados por medios informáticos contra la Intimidad y la privacidad se pueden clasificar como:
 - a) Ciberterrorismo.
 - b) Ciberdelincuencia económica.
 - c) Ciberdelincuencia intrusiva.
5. La policía Judicial ante un delito contra la integridad física del que desconoce el autor:
 - a) Procederá a no remitir lo actuado al Ministerio Fiscal ni a la Autoridad Judicial, conservándolo a su disposición en las dependencias policiales.
 - b) Remitirá el atestado a la Autoridad Judicial.
 - c) Notificará a la parte perjudicada que, si no identifica al autor en 24 horas, no remitirá las actuaciones a la autoridad judicial.
6. ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal del Jurado?:
 - a) 8
 - b) 9
 - c) 10
7. Según Landrove, las personas que por distintas razones denuncian un delito que nunca existió las denomina “falsas víctimas”, y estas a su vez pueden ser:
 - a) Simuladoras e imaginarias.
 - b) Ficticias e imaginarias.
 - c) Fingidas e irreales.

8. ¿Cuál de las siguientes medidas de seguridad, podrá imponerse a un menor con arreglo a la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor?:

- a) Internamiento en centro psiquiátrico.
- b) Prohibición de la tenencia y porte de armas.
- c) Ninguna de las medidas de seguridad que se proponen.

9. La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD):

- a) Se integra en la Subdirección General del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía.
- b) Está integrada en la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.
- c) Depende de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

10. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Secretario de Estado de Seguridad es competente para la Imposición de sanciones:

- a) Graves en grado medio y mínimo.
- b) Graves y muy graves en grado máximo.
- c) Muy graves en grado medio y en grado mínimo.

11. Velar por la igualdad de oportunidades profesionales entre mujeres y hombres en la institución policial, especialmente en el desarrollo de la carrera profesional, es una función de:

- a) La Oficina Nacional para la Igualdad de Género.
- b) La Oficina Nacional de Derechos Humanos.
- c) Área de Derechos Humanos e Igualdad.

12. ¿A qué afectan tanto la legítima defensa como el estado de necesidad?:

- a) A la punibilidad de la conducta.
- b) A la tipicidad de la conducta.
- c) A la antijuridicidad de la conducta.

13. Cuando en delitos telemáticos hablamos de “Child grooming”, nos referimos a:

- a) Delitos de acoso a menores.
- b) Delitos sexuales a menores.
- c) Delito de amenazas a menores.

14. Según el artículo 47.3 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, ¿cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo?:

- a) La libre designación.
- b) El concurso específico de méritos.
- c) El concurso general de méritos.

15. A quien le compete, la dirección, gestión, ejecución, desarrollo y control de los proyectos de Inversión de la Policía Nacional cofinanciados con financiación europea:

- a) El Servicio de Planificación y Fondos Europeos de la Subdirección General de Logística e Innovación.
- b) Área Presupuestaria de la División Económica y Técnica.
- c) El Servicio de Innovación y Desarrollo de la Subdirección General de Logística e Innovación.

16. La División de Cooperación Internacional depende directamente de:

- a) La División Adjunta Operativa.
- b) La persona titular de la Dirección General de la Policía.
- c) La Subdirección General de Cooperación Policial Internacional.

17. De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ¿a quién se podrá nombrar secretario o secretaria del procedimiento?:

- a) A un funcionario o funcionaria de la Policía Nacional que deberá tener, en todo caso, igual o superior categoría a la de la persona sometida al expediente y, en el caso de que fuera igual, deberá ocupar un número anterior en el escalafón.
- b) A cualquier funcionario o funcionaria destinado en el Ministerio del Interior.
- c) A la persona que designe la persona que tenga la condición de instructor.

18. Usted, como oficial de policía, sabe que es una infracción leve de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, incumplir los requisitos de comunicación de una reunión-manifestación, que según la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, son:

- a) Mínimo 10 días naturales, y máximo 30.
- b) Mínimo 10 días hábiles, y máximo 30.
- c) Mínimo 15 días naturales, y máximo 30.

19. Respecto a la detención, señale la opción CORRECTA:

- a) Durará, en todo caso, como máximo 72 horas.
- b) Podrá durar más de 72 horas, excepcionalmente cuando el detenido sea persona integrada o relacionada con bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, que permite una ampliación del plazo general de hasta 24 horas.
- c) Podrá durar más de 72 horas, excepcionalmente cuando el detenido sea persona integrada o relacionada con bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, que permite una ampliación del plazo general de hasta 48 horas.

20. En la terminología de delincuencia tecnológica, usted sabe que el término “pharming”:

- a) Es una serie de técnicas que pretenden obtener, a través del engaño a usuarios legítimos, información privada sobre su entorno.
- b) Es el empleo de técnicas de hacking de forma maliciosa para suplantar nuestra identidad, la de una web o una entidad.
- c) Es un ataque que consiste en modificar o sustituir el archivo del servidor de nombres de dominio cambiando la dirección IP legítima por otra que da acceso a una web falsa.

21. Son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) y por tanto les es aplicable el régimen especial de ciudadanos de la Unión Europea a los ciudadanos de:

- a) Islandia, Suecia e Irlanda.
- b) Finlandia, Suiza y Reino Unido.
- c) Islandia, Noruega y Liechtenstein.

22. Según el artículo 83 de la LO 9/2015, las recompensas en la Policía Nacional:

- a) Solo se otorgan por méritos excepcionales.
- b) Son automáticas tras cinco años de servicio.
- c) Se asignan por orden jerárquico.

23. Los delitos pueden ser por su forma de persecución:

- a) Públicos y semiprivados.
- b) Instantáneos y permanentes.
- c) Perseguidos de oficio o a instancia de parte.

24. A tenor de lo dispuesto en la Constitución española, el Gobierno se compone de:

- a) Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
- b) Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, y de los demás miembros que establezca la ley.
- c) Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los Secretarios de Estado que se reúnen en Consejo de Ministros o en Comisiones delegadas del Gobierno.

25. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentren en servicio activo tienen licencia de armas ¿Qué documento lo acredita?:

- a) La guía de pertenencia.
- b) La placa emblema.
- c) El carné profesional.

26. La gestión del programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía depende de:

- a) La Unidad de Planificación de Recursos Humanos.
- b) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Socio-Sanitaria.
- c) La Unidad de Gestión de Personal Policial y Recursos Económicos.

27. La atribución de escaños al Congreso y Senado, en función de los resultados del escrutinio se realiza, mediante:

- a) La cuota Hagenbach-Bischoff.
- b) La fórmula Sainte-Laguë.
- c) La fórmula D'Hondt.

28. La posesión de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por otro estado parte en el Acuerdo sobre el EEE:

- a) Exime a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener visado de entrada.
- b) Requiere la estampación del sello de entrada o de salida en el pasaporte.
- c) Ambas respuestas son correctas.

29. De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional tienen un compromiso de permanencia de tres años en la situación de servicio activo o de servicios especiales:

- a) En el caso de ascenso con cambio de Escala dentro de la Policía Nacional.
- b) Al acceder a una especialidad policial.
- c) En el caso de realización de cursos de altos estudios profesionales para el desempeño de puestos directivos.

30. En relación con las sanciones por faltas graves, ¿qué sanciones pueden imponerse según el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2010?:

- a) Suspensión de funciones desde cinco días a tres meses.
- b) Suspensión de funciones de uno a cuatro días.
- c) Separación del servicio.

31. ¿Qué unidad policial se constituye como el responsable nacional para la interlocución social en materia de delitos de odio?

- a) La Comisaría General de Información.
- b) La Unidad Central de Participación Ciudadana.
- c) El Grupo de Delitos de Odio y Radicalización Violenta.

32. Según la ISES 1/2024, ¿qué ocurre si un menor de 13 años comete una Infracción penal?:

- a) Se le aplica el régimen jurídico de responsabilidad penal regulado por la Ley Orgánica 5/2000.
- b) Está exento de responsabilidad penal y la actuación policial se centra en su protección.
- c) Debe ser detenido inmediatamente y puesto a disposición del Ministerio Fiscal.

33. El órgano que asume la tarea de coordinar los organismos con competencia en materia de ciberseguridad a nivel nacional es:

- a) La Agencia Nacional de Seguridad de las Redes y la Información.
- b) La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad.
- c) El Consejo Nacional de Ciberseguridad.

34. ¿Qué partes procesales se consideran contingentes en el proceso penal?:

- a) Ministerio Fiscal, acusador privado y actor civil.
- b) Acusador particular, actor civil y responsable civil.
- c) Investigado y responsable civil.

35. En caso de producirse un conflicto de competencias, ¿qué Cuerpo policial se hará cargo del servicio?:

- a) Hasta que se solucione el conflicto, se hará cargo del servicio el Cuerpo que tuviera atribuida la competencia en base a su distribución territorial.
- b) Hasta que se solucione el conflicto, se hará cargo del servicio el Cuerpo que tuviera asignadas esas competencias en virtud del artículo 12.1 o 12.2 de la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- c) Hasta que se solucione el conflicto, se hará cargo del servicio el Cuerpo que hubiera realizado las primeras actuaciones.

36. ¿Sobre qué delitos se puede llevar a cabo, previa autorización del Juez competente, el examen de los equipos informáticos de una persona investigada de forma remota y telemática, y sin conocimiento de ésta?:

- a) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
- b) Delitos de rebelión y traición.
- c) Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.

37. El Defensor del Pueblo:

- a) Está exento del deber de comparecer ante el Juez y de declarar.
- b) Está exento de comparecer, pero no de declarar ante el Juez, podría declarar por escrito o de forma oral.
- c) Está exento de comparecer, podría declarar en su despacho oficial pero no podría informar por escrito.

38. ¿Dónde se integra la División de Operaciones y Transformación Digital?:

- a) En la Dirección Adjunta Operativa.
- b) En la Subdirección General de Logística e Innovación.
- c) En la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

39. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) debe aplicarse entre otros:

- a) A los ciudadanos que les sea exigible el visado para la entrada en territorio Schengen.
- b) A los ciudadanos de terceros países que sean titulares de un permiso de residencia válido para cualquier país del espacio Schengen.
- c) A los nacionales de terceros países que estén exentos de la obligación de portar visado para su entrada en territorio Schengen.

40. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, es un requisito de:

- a) Estado de necesidad.
- b) Legítima defensa.
- c) Agresión ilegítima.

41. Los actos legislativos de la Unión Europea que establecen objetivos a cumplir dejando libertad a cada país para elaborar sus normas para alcanzarlos se denominan:

- a) Recomendaciones.
- b) Directivas.
- c) Reglamentos Comunitarios.

42. ¿Para qué delitos se aplica la libertad vigilada según el Código Penal?:

- a) Cualquier tipo de delito grave, con penas de prisión superior a cinco años.
- b) Delitos de homicidio, lesiones, malos tratos habituales, delitos contra la libertad sexual y terrorismo.
- c) Exclusivamente delitos relacionados con terrorismo y libertad sexual.

43. El artículo 12 de la LO 2/86 establece la distribución material de competencias específicas, ¿cuál NO le corresponde a la Policía Nacional?:

- a) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
- b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.
- c) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

44. Las denuncias, en cuanto a su contenido, las podemos clasificar en:

- a) Denuncia personal y denuncia por mandato.
- b) Denuncia pública y denuncia privada.
- c) Denuncia anónima y denuncia en sentido estricto.

45. La planificación, coordinación, impulso, seguimiento y control de los servicios policiales, es una función que corresponde a:

- a) A la Escala Superior, ya que le corresponde la dirección de los servicios policiales.
- b) A todas las escalas, sin excepción, desde su respectivo nivel de responsabilidad.
- c) Ninguna de las anteriores, por error en el enunciado.

46. En materia de Prevención de Riesgos Laborales en la Policía Nacional, ¿cuál es el órgano nacional paritario y colegiado de participación de los funcionarios de la Policía Nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral?:

- a) El Comité de seguridad y salud laboral policial.
- b) El Consejo de la Policía.
- c) La Comisión de seguridad y salud laboral policial.

47. El ataque que se realiza a una página web para “desfigurarla” visualmente, cambiar su apariencia con el fin de hacer público cualquier tipo de mensaje, ya sea reivindicativo, propagandístico, informativo, etc., se denomina:

- a) Deface.
- b) DDos.
- c) Spoofing.

48. La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales es la:

- a) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
- b) Ley Orgánica 4/2018, de 5 de diciembre.
- c) Ley Orgánica 4/2018, de 15 de diciembre.

49. Actualmente se puede ascender por promoción interna:

- a) A todas las categorías, por cualquiera de las dos modalidades.
- b) A todas las categorías sólo por antigüedad selectiva.
- c) A todas las categorías sólo por concurso oposición.

50. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema de evaluación del desempeño según el artículo 51 de la LO 9/2015?:

- a) Determinar las sanciones disciplinarias.
- b) Medir el rendimiento y logro de resultados.
- c) Asignar puestos de trabajo automáticamente.

51. ¿Qué órgano de la Unión Europea es un órgano legislativo que es elegido por los votantes de la misma cada cinco años?

- a) El Consejo Europeo.
- b) La Comisión Europea.
- c) El Parlamento Europeo.

52. Cómo se llama la unidad de inteligencia dentro de la comisaría general de extranjería y fronteras:

- a) BINCIPOL
- b) UCI
- c) CENIF

53. Si la provocación sigue la perpetración del delito, se castigará como:

- a) Autor.
- b) Inductor.
- c) Conspirador.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	C	B	C	A	C	C	C	A	C	B	C	B	B	B	A	C	C	C	A	C	A	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	A	C	A	B	B	C	B	C	A	C	A	C	A	B	B	B	B	B	C	A	A	A	A
51	52	53																						
C	C	B																						

